

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה ארבל

פ/75/25

הצעת חוק להגבלת שכר טרחת כונסי נכסים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2022

1. תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה
בחק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995¹, בסעיף 26(א)(3), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מתקבולי ההכנסה או המימוש, לפי העניין."
משפחה
2. תיקון חוק ההוצאה לפועל
בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967² –
לפועל
- (1) בסעיף 59(א), אחרי "ודרכי תשלומי" יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין."
(2) בסעיף 181(ד)(1), בסופו יבוא "ובלבד ששכר כונס נכסים לא יעלה על 2 אחוזים מהתמורה שנתקבלה בעד מכירת הדירה."
3. תיקון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018³ –
פירעון ושיקום כלכלי
- (1) בסעיף 39, בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין."
(2) בסעיף 128(א), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין."
4. תיקון פקודת החברות
בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג–1983⁴, בסעיף 194(ג), בסופו יבוא "ובלבד ששכרו לא יעלה על 2 אחוזים מהחוב שבפיגור, או מסכום החוב שנפרע בפועל, הנמוך מביניהם ולפי העניין."

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

² ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

³ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

דברי הסבר

שכרם של כונסי הנכסים מוסדר כיום במספר דברי חקיקה שונים ובתקנות שונות, בצורה לא אחידה ותוך יצירת פערים משמעותיים בין כונסי הנכסים. הסדרה זו יוצרת פערי שכר בין כונסי נכסים הפועלים מכוח דינים שונים, על אף שעבודתם כמעט זהה ולמרות הבלבול וחוסר הצפיות שפערים אלו יוצרים. כך למשל, לעיתים כונסי נכסים ימונו מכוח חוק מסוים אולם יפעלו מכוח דין אחר, בשל שינוי נסיבות או טעמים אחרים.

מוצע לפיכך לתקן את דברי החקיקה הרלוונטיים באופן אשר יגביל במידה זהה את שכרם של כונסי הנכסים, ואשר ישאיר שיקול דעת בידי שר המשפטים, בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין, לקבוע את גובה השכר.

בנוסף, מוצע לקבע את תקרת השכר האחידה של כונסי נכסים על 2 אחוזים, על-מנת להשלים את ההליך שהחלה הכנסת בחקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018. הפחתת שכרם של כונסי הנכסים תסייע לחייבים במצוקתם הכלכלית ותגדיל את סך החובות שייפרעו לטובת הנושים בצורה מאוזנת אשר תותיר שיקול דעת בידי הגורם המכריע כאמור לזכות את כונס הנכסים בשכר הולם לפי מאמציו ותוצאות פעולותיו. שכן שכר הטרחה הקיים היום בחלק מהמקרים העולה לכעשרה אחוזים פוגע ביכולת החייב לפרוע את חובותיו ולצאת ממעגל העוני והמצוקה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/800/24) ועל ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2322/24). הצעת החוק זהה לפ/2322/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)